מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (ר"ה יז.) 'כָּל הַמַּעֲבִיר עַל מִדּוֹתָיו מַעֲבִירִין לוֹ עַל כָּל פְּשָׁעָיו', כִּי הוּא מִדַּת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַעֲבִיר עַל פֶּשַׁע וּמְרַחֵם עַל בְּרִיּוֹתָיו וּמַרְבֶּה לִסְלֹחַ, וְצִוָּנוּ לְהִדַּבֵּק בְּמִדּוֹתָיו (עיין טעמי מצוות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קלח). וְאָמְרוּ רַז"ל (תענית כה:) שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא נַעֲנָה בִּתְפִלָּתוֹ מִפְּנֵי שֶׁהָיָה מַעֲבִיר עַל מִדּוֹתָיו, וּבְמִדָּה שֶׁאָדָם מוֹדֵד מוֹדְדִין לוֹ[ג]. וְעוֹד שֶׁהַנּוֹקֵם וְהַנּוֹטֵר אִם יִהְיֶה בְּיָדוֹ יָבֹא לִידֵי רְצִיחָה, וְהוּא מִדַּת עֵשָׂו הָרָשָׁע יַעֲקֹב[ד]. וּכְתִיב 'וְהַגִּבְעֹנִים לֹא מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל הֵמָּה' לְפִי שֶׁלֹּא מָחֲלוּ לְשָׁאוּל, וְעַל יְדֵי נְטִירָתָם נֶהֶרְגוּ זֶרַע שָׁאוּל, וְנֶאֶסְרוּ לְהִדַּבֵּק בְּזֶרַע אַבְרָהָם הָרַחֲמָנִים (עיין יבמות עח:).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

תלמיד חכם צריך לנקום ולטור כנחש.

ובגמ' יומא (כב:) א"ר יוחנן כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר איבה כנחש אינו תלמיד חכם, והכתיב 'לא תקום ולא תטור' ההוא בממון הוא דכתיב'. ונחלקו הפוסקים בפירושא דהא שמעתתא, הרמב"ם[ה] כתב דהתם מיירי בתלמיד חכם שביזוהו בפרהסיא שאסור לו למחול על כבודו, ואם מחל נענש מפני שזה בזיון התורה, אבל אם לא ביזוהו בפרהסיא לא. ובספר הולך תמים חילק בזה בין מילי דשמיא למילי דעלמא, דבמילי דשמיא צריך להיות נוקם ונוטר כנחש, ולא במילי דעלמא. והסמ"ק כתב ובדברים אחרים יש מידת חסידות שלא לנקום ולא לנטור, רק לתלמיד חכם שביזוהו ברבים, דאסור למחול עד שיפייסוהו גם כן ברבים. ועיין סמ"ג וביורה דעה (סי' של"ד ורמ"ג). וראיתי למהר"ם מרגליות שפי' 'כל תלמיד חכם שאין בידו לנקום ולנטור', פי' שאין יכול להעניש למצערים לו 'כנחש' שממית 'אינו תלמיד חכם' שזה סימן שלא עסק בתורה לשמה. ופירשו עוד על פי הידוע דהנחש אינו מרגיש שום טעם בנשיכה אלא טעם עפר[ו], כן צריך התלמיד חכם שלא ירגיש שום טעם להנאתו, אלא למען כבוד השם יתברך שמו, אז מחוייב לנקום ולנטור. אבל אם כונתו לעצמו ולהנאתו אסור לו לנקום, דרק משום בזיון התורה מותר לו לנקום וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל, וזהו שאמרו 'שאינו נוקם ונוטר כנחש' והבן[ז]. ונוהג לאו זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ואין לוקין עליו.

ג. עיין סוטה ח: ד. עיין בראשית כז, מ. ה. הל' תלמוד תורה סוף פ"ו. ו. יומא עה. במ"ר יט, כב. ז. אמתחת בנימין (זאלוזיץ) קהלת ג, טז. אורח לחיים פר' בחוקותי ד"ה ונתתי שמיכם.

מִצְוָה רמג

וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ (מִצְוַת עֲשֵׂה צ״ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאֶהֹב כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל אַהֲבַת נֶפֶשׁ כְּאַהֲבַת עַצְמוֹ וְנַפְשׁוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יח) 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ'. וְזֶהוּ כְּלָל גָּדוֹל בַּתּוֹרָה.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי כָּל יִשְׂרָאֵל כְּלָם גּוּף אֶחָד הֵם, וְנִשְׁמָתָם מִמָּקוֹם הַיִּחוּד נֶחְצָבָה. וְאָמְרוּ רַז״ל (יבמות) 'אָדָם אַתֶּם', כִּי כָּל יִשְׂרָאֵל הֵם אָדָם אֶחָד כּוֹלֵל מֵרְמַ״ח אֵבָרִים, וְצָרִיךְ שֶׁיֶּאֱהַב אָדָם כָּל אֵבָרָיו בְּשָׁוֶה (עיין עץ הדעת טוב פר' קדושים ד״ה לא תקום)[א]. וּכְמַאֲמַר הֶחָכָם (ירושלמי נדרים פ״ט ה״ד) הֲרֵי שֶׁהִכָּה יָדוֹ בְּסַכִּין הַיּוֹכַל לְהַכּוֹת אֶת הַיָּד שֶׁהִכָּהוּ, וְעַל זֶה אָמְרוּ (שבועות לט.)

משנה הלכות

רמג) גדר המצוה. קיום המצוה, אהבת ישראל הוא כלל גדול בתורה, שנחמול על ישראל כשר ועל ממונו כמו שנחמול על עצמנו, ולהתרחק ממנו כל מיני נזק, ואם סיפר ממנו ידבר דברי שבח כאלו ידבר מעצמו, ולא יתכבד בקלון חברו, ויחוס על כבודו[ב]. כללו של דבר בכל דבר שהיה רוצה בה, כך יעשה לחברו, ואם היה מנגד לזה לא יעשה לחבירו. ומכל מקום מי שאינו מקפיד על כבוד עצמו יש לו להקפיד על כבוד אחרים, כי בצלם אלקים עשה את האדם[ג]. ואהבת ישראל היא היפוך שנאת ישראל ודוקא 'לרעך' שהוא רעך במצות, וישראל כשר, אבל אם הוא רשע ואינו מקבל תוכחה מצוה לשנאותו שנאמר יראת ה' שנאת רע, ואומר (תהלים קלט, כא-כב) 'הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממך אתקוטט. תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי'[ד]. ועיין בספר התניא (ח״א פל״ב) מה שכתב בזה. ועיין לעיל במצוה רל״ח 'לא תשנא את אחיך בלבבך'.

הבאת שלום. ובכלל המצוה הבאת שלום בין אדם לחבירו, ובין איש לאשתו, ומכריעו לכף זכות, פירוש שרגיל לומר לא חטא זה אלא בודאי לטובה נתכוון, והוא שלא יהא אדם רשע, עיין ברע״ב באבות (פ״א מ״ו).

גדול השלום. ומאוד גדול השלום, ואמר רבי יוחנן בית שני נחרב מפני שנאת חנם, ואף שהיו גדולים בתורה וגמילות חסדים אעפ״כ לא נתגלה קצם[ה]. ועדיין אנחנו

א. ע״ע תומר דבורה פ״א המידה הד'. **רמג) ב.** רמב״ם הל' דעות פ״ו ה״ג. **ג.** עיין ילקו״ש בראשית ה, מ. **ד.** הגהות מיימוניות שם אות א. **ה.** יומא ט:

'כָּל יִשְׂרָאֵל עֲרֵבִים זֶה לָזֶה', וְעַל יְדֵי הָאַהֲבָה הַשָּׁלוֹם מִתְרַבֶּה וְהוֹלֵךְ (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה יג). וּלְפִי שֶׁהַתּוֹרַ"ג מִצְוֹת לֹא יִתְקַיְּמוּ אֶלָּא עַל יְדֵי כְּלַל יִשְׂרָאֵל, עַל כֵּן הַנִּכְלָל בָּהֶם עַל יְדֵי אַהֲבַת יִשְׂרָאֵל, אֲזַי יֵשׁ לוֹ חֵלֶק בָּהֶם. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹקִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְאוֹרַיְיתָא וְיִשְׂרָאֵל חַד הוּא, וְרֵעֲךָ נִקְרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (משלי כז, י) 'רֵעֲךָ וְרֵעַ אָבִיךָ אַל תַּעֲזֹב', לָכֵן 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ' (מצודת דוד שם).

שבת לא. רמב"ם הל' דעות פ"ו, ספר המצוות מצות עשה י', סמ"ג עשין ט', סמ"ק סי' ח', **יראים** ר"ח.

מִצְוָה רמד

לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם (לֹא תַעֲשֶׂה קמ"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַרְבִּיעַ שׁוּם בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף מִן בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יט) 'בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאָיִם'.

משנה הלכות

בגלותינו בעוונותינו הרבים, ויהי רצון שיגאלינו במהרה. ואפילו ישראל עובדים עבודה זרה ח"ו אם שלום ביניהם אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ואם חלק לבם אז יאשמו[ו]. וברכת כהנים חותמת בשלום, ועיין רש"י בפרשת בחוקותי (ויקרא כו, ו) "ונתתי שלום בארץ' הרי מאכל והרי משתה אם אין שלום אין כלום'. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

רמד) גדרי החיוב. המרביע שני מיני בהמות חיות או עופות בעדים ובהתראה חייב מלקות, ואינו חייב עד שיכניס כמכחול בשפופרת, העלה זה על זה בלבד, או שעוררם בקול, אינו לוקה אלא מכות מרדות[א]. ומותר להכניס ב' מיני בהמות לסהר אחד, ואם נזדקקו זה לזה אין זקוק להפרישם[ב]. ואין חילוק בין טמאה לטהורה[ג]. ובתורת כהנים (קדושים ד) 'אין לי אלא בהמתך על בהמתך, בהמתך על בהמת אחרים, בהמת אחרים על בהמתך, בהמת אחרים על בהמת אחרים מניין, תלמוד

ו. ע"פ בראשית ט, ו. ז. ע"פ הושע י', ב. עיין בר"ר לח, ו. **רמד) א.** רמב"ם הל' כלאים פ"ט ה"א. יו"ד סי' רצ"ח ס"א-ב. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ס"ג. **ג.** ש"ך שם ס"ק א. כסף משנה שם ה"ח. מנחת חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַשֵּׁם בָּרָא הַמִּינִים בָּעוֹלָם בְּכָל בַּעֲלֵי הַנְּפָשׁוֹת וּבַצְּמָחִים וּבְבַעֲלֵי נֶפֶשׁ הַתְּנוּעָה, וְנָתַן בָּהֶם כֹּחַ הַתּוֹלָדוֹת שֶׁיִּתְקַיְּמוּ הַמִּינִים בָּהֶם לָעַד, וְיִפְרוּ וְיִרְבּוּ כָּל זְמַן שֶׁיִּרְצֶה הוּא יִתְבָּרַךְ בְּקִיּוּם הָעוֹלָם, וְצִוָּה שֶׁיּוֹצִיאוּ פֵּרוֹת לְמִינֵיהֶם וְלֹא יִשְׁתַּנּוּ לָעַד לְעוֹלָם, וְהַמַּרְכִּיב שְׁנֵי מִינִים מְשַׁנֶּה וּמַכְחִישׁ בְּמַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית, כְּאִלּוּ יַחְשֹׁב שֶׁלֹּא הִשְׁלִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ כָּל הַצָּרֵךְ, וְיַחְפֹּץ הוּא לַעֲזֹר בִּבְרִיאָתוֹ שֶׁל עוֹלָם וּלְהוֹסִיף בּוֹ בְּרוּאִים מַה שֶּׁלֹּא בָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וְיָדוּעַ דְּעַל פִּי רֹב לֹא יוֹלִידוּ מִין מִשֶּׁאֵינוֹ מִינוֹ, וַאֲפִלּוּ הַקְּרוֹבִים בַּטֶּבַע שֶׁיּוֹלִידוּ, לֹא יַצְלִיחוּ וְיִכָּרֵת זַרְעָם, כְּגוֹן הַפְּרָדִים וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם כִּי הֵם לֹא יוֹלִידוּ (רמב"ן ויקרא יט, יט). גַּם הַנִּפָּיוֹן לְחַכְמֵי הַטֶּבַע הֶבְרֵר שֶׁכָּל הַמַּרְכִּיב שְׁנֵי מִינֵי זְרָעִים וַאֲפִלּוּ דּוֹמִים בְּטִבְעָם, בִּרְבוֹת הַהַזְרָעָה יִתְפָּרְדוּ וְכָל מִין חוֹזֵר לְקַדְמוּתוֹ, וְזֶה בָּדוֹק וּמְנֻסֶּה. וּכְגוֹן הַמַּרְכִּיב שְׁנֵי מִינֵי קִטְנִיּוֹת גְּדוֹלִים

משנה הלכות

לומר 'את חוקותי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים'.

באיזה מינים נוהג. כל מיני בהמה או חיה, אף על פי שדומין זה לזה וגדלים זה עם זה ומתעברין זה מזה, הואיל והם ב' מינים אסורים משום כלאים, כיצד הזאב עם הכלב, וכלב כופרי (שהוא כלב קטן שדומה לשועל) עם השועל, והצבאים עם העזים, והסוס עם הפרד, והפרד עם החמור, והחמור עם הערוד, והיעלים עם הרחלים, וכיוצא בהם[ד]. הרביע ב' מיני חיות שבים חייב[ה]. דגים אי אפשר להרביע[ו], הנולדים מן הכלאים לענין הרכבה תלוי בפלוגתא אי חוששין לזרע האב עיין ביורה דעה (סי' רצ"ז ס"ט) פרטי דינים בזה. ומותר להושיב עוף טהור על ביצי עוף אחר[ז]. ועיין בתוספות במכות (כב. ד"ה שהרי) שאם הרביע שור של הקדש עם בהמה של חולין עובר משום כלאים[ח]. כוי כלאים עם בהמה ועם חיה מפני שהוא ספק[ט].

פרטי דינים. עבר והרכיב הנולדים מותרין לגדל ולקיים ומותרין באכילה ובהנאה כל זמן שהרכיב מטהורות, ואינם אסורים אלא מלהרביע[י]. ובאמת למאן דאמר אין חוששין לזרע האב אפילו הרכיב עם אב טמא למה יהא אסור, ואין לי כעת פנאי להאריך בזה. ואסור לישראל לומר לעכו"ם להרביע

ד. רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ו. ה. רמב"ם שם ה"א. יו"ד שם ס"א. ו. מנחת חינוך אות ג, מתוס' ב"ק נה. ד"ה המרביע. ועיין בר"ר ז, ד. ז. פתחי תשובה שם ס"ק א, כנה"ג. ח. ועיין מנחת חינוך. ט. רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"ח. י. רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ה.

וּקְטַנִּים יִתְפָּרְדוּ הַקְּטַנִּים מִן הַגְּדוֹלִים וְיִצְמְחוּ הַלָּלוּ לְעַצְמָן וְהַלָּלוּ לְעַצְמָן וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה, וְהוּא מִנִּפְלָאוֹת הַבּוֹרֵא בִּינוּ נָא זֹאת.

מס' כלאים פ"ח, ב"ק נה. ב"מ צא. רמב"ם הל' כלאים פ"ט, ספר המצוות לא תעשה ר"ח, סמ"ג לאוין רפ"א, יראים מצוה ס', יורה דעה סי' רצ"ז.

מִצְוָה רמה

דִּין כִּלְאֵי זְרָעִים (לֹא תַעֲשֶׂה קמ"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִזְרֹעַ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שְׁנֵי מִינֵי זְרָעִים בַּשָּׂדֶה בְּיַחַד, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יט) 'שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, וְיָדוּעַ דְּאַף כִּלְאֵי זְרָעִים יִשְׁתַּנּוּ בְּטִבְעָם גַּם בְּצוּרָתָם בִּהְיוֹתָם יוֹנְקִים זֶה מִזֶּה, וְיִהְיֶה כָּל גֶּרָעוֹן מִמֶּנּוּ כְּאִלּוּ הֶרְכֵּב מִשְּׁנֵי מִינִים וְנִשְׁתַּנָּה טַעְמוֹ (רמב"ן ויקרא שם). וּכְתִיב (בראשית א, יא) 'עֵץ פְּרִי', וְדָרְשׁוּ זַ"ל שֶׁיִּהְא טַעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה, הִקְפִּידָה הַתּוֹרָה מִטַּעַם זֶה שֶׁלֹּא יִשְׁתַּנֶּה מִבְּרִיאָתוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁיִּשְׁתַּנּוּ גַּם בַּצּוּרָה,

משנה הלכות

בהמתו[א]. ונוהג לאו זה בין בארץ ובין בחוץ לארץ בזכרים ונקבות.

רמה) גדרי האיסור. הזורע בארץ ישראל שני מיני תבואה או שני מיני ירקות הראויין למאכל, כגון חיטה ושעורה ופולין ועדשים ביחד חייב מלקות, ולדעת התוספות (שבת פח. ד"ה לא תשיג) עובר נמי משום 'לא תסיג גבול רעך', ואחד הזורע, או המנכש (פי' תולש עשבים רעים בתוך הטובים) או המחפה אותם בעפר בין בידו ובין ברגלו לוקה, ואחד הזורע בארץ או בעציץ נקוב, הזורע בעציץ שאינו נקוב מכין אותו מכת מרדות[ב].

פרטי דינים. ואסור לזרוע כלאים לעכו"ם, לקח שדה מעכו"ם עם כלאים אסור לקיימן, ואם קיימן אינו לוקה דאין בו מעשה, ובחוץ לארץ מותר לזרוע כלאים[ג]. זרע שנתערב בו זרע אחר ממעט ממין אחד עד שיהא פחות מאחד מכ"ד בו וזורע[ד], ובלבד שלא יהא ניחא ליה שיצמח אותו המין המועט, ואם ניחא ליה בשניהם אפילו חיטה אחת אסורה[ה].

יא. רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ס"ד. **רמה) א.** בר"ר ה, ט. ועיין רש"י שם. **ב.** רמב"ם הל' כלאים פ"א ה"א-ב. יו"ד סי' רצ"ז ס"א. **ג.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ב. **ד.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. יו"ד שם ס"ה. **ה.** ט"ז שם ס"ק ג.

וְעַל יְדֵי זֶה יֶחְסַר שְׁלֵמוּתָן וְלֹא יִצְוֶה עֲלֵיהֶן בִּרְכַּת הַשֵּׁם (עיין טעמי מצות (לר״מ הבבלי) לא תעשה קמ). גַּם כִּי יַטְרִיחַ לַמַּלְאָךְ הַמְמֻנֶּה עַל הַצְּמָחִים לְגַדֵּל זֶרַע אֲשֶׁר לֹא נִבְרָא בְּשִׁשֶּׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית, וְלֹא נִבְרָא הַמַּלְאָךְ לְתַשְׁמִישׁ זֶה, וְנִמְצָא מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּשַׁרְבִיטוֹ שֶׁל מֶלֶךְ. וְהַמְעָרֵב כִּלְאַיִם מַכְחִישׁ וּמְעָרְבֵב בְּמַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ בִּבְרֵאשִׁית רַבָּה (י, ו) שֶׁ׳אֵין לְךָ כָּל עֵשֶׂב וְעֵשֶׂב מִלְמַטָּה שֶׁאֵין לוֹ מַזָּל בָּרָקִיעַ שֶׁמַּכֶּה אוֹתוֹ וְאוֹמֵר לוֹ גְּדַל׳, הָדָא הוּא דִכְתִיב (איוב לח, לג) ׳הֲיָדַעְתָּ חֻקּוֹת שָׁמָיִם אִם תָּשִׂים מִשְׁטָרוֹ בָּאָרֶץ׳, וְהֵנָּה הַמַּרְכִּיב כִּלְאַיִם אוֹ זוֹרֵעַ בִּכְדֵי שֶׁיִּינָקוּ זֶה מִזֶּה הֲרֵי הוּא מְבַטֵּל חֻקּוֹת שָׁמַיִם, וּלְכָךְ אָמַר בָּהֶם ׳אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ׳ כִּי הֵם חֻקּוֹת שָׁמַיִם (רמב״ן שם).

מס׳ כלאים פ״ח, קידושין ל״ח. רמב״ם הל׳ כלאים פ״א, ספר המצוות ל״א תעשה רט״ו, סמ״ג לאוין רע״ח, יראים קנ״ג, יורה דעה סי׳ רצ״ה רצ״ו רצ״ז.

משנה הלכות

כלאי האילן. כלאי אילנות כגון שהרכיב יחור של תפוח עם אתרוג וכיוצא בהן, הם בכלל הלאו[ו]. ומותר לזרוע זרע אילן עם זרעים חוץ מן הכרם[ז] כמו שאפרש במצוה תק״נ בס״ד.

כללים. וזרעים אלו, אע״פ שיש מלקות בכל אלו, מותרין באכילה שלא נאסר אלא זריעתן בלבד[ח]. שיעור הרחקה בין שתי מיני זרעים הוא טפח ומחצה[ט]. ונוהג בזכרים ונקבות בארץ ישראל. וכלאי האילנות נוהג גם בחוץ לארץ[י]. ואסור לומר לעכו״ם שירכיב לו אילן[יא].

התראת ספק מחשש שמא הפקיר שדהו. ובציונים לתורה כלל ג׳, ובספר חמדת ישראל הקשו, לפי המבואר דאיסור זריעת כלאים ליכא אלא בשדה שלו, א״כ איך משכחת לה מלקות, הא הוי התראת ספק שמא הפקיר שדהו ולא הוה שלו, ובחידושי כתבתי ישוב על זה דכיון דצריך לומר אעפ״כ בשעת התראה, ועובר בתוך כדי דבור, א״כ מוקמינן ליה אחזקתו דלא הפקיר, ועכ״פ העדים היו שם ולא שמעו שהפקיר, ועיין בפני יהושע בגיטין (יז.) ובמהרש״א בגיטין (לג.) ובשו״ת בית שערים של זקיני ביורה דעה (סי׳ ק״ח). ועיין עוד בתוספות ביבמות (פג: ד״ה אין אדם), ובתוספות בבא בתרא (ג: ד״ה נתייאש), ובשו״ת שאגת אריה (סי׳ ע״ז), ובספרי שו״ת משנה הלכות בחלק ג׳ (סוף סי׳ קפ״ה) הארכתי בזה בס״ד.

ו. רמב״ם שם פ״א ה״ה. יו״ד סי׳ רצ״ה ס״א. **ז.** רמב״ם שם ה״ו. יו״ד שם ס״ג. **ח.** רמב״ם שם ה״ז. יו״ד שם ס״ז. **ט.** רמב״ם שם פ״ד ה״ב. יו״ד סי׳ רצ״ז סעי׳ ל״ז. **י.** רמב״ם שם פ״א ה״ה. יו״ד סי׳ רצ״ה ס״א. **יא.** רמב״ם שם ה״ו. יו״ד שם ס״ב.

מִצְוָה רמו

דִּינֵי עָרְלָה (לֹא תַעֲשֶׂה קמ"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל פֵּרוֹת עָרְלָה, כְּלוֹמַר כָּל שָׁלֹשׁ שָׁנִים הָרִאשׁוֹנִים לִנְטִיעַת הָאִילָן, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, כג) **'שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל'.**

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַפְּרִי בְּתוֹךְ ג' שָׁנִים מַזִּיק מְאֹד לַגּוּף מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ לֵחוּת מֻשְׁפָּע מִכֹּחַ יְנִיקַת הָאָרֶץ, שֶׁעֲדַיִן לֹא עָבַר עָלֶיהָ זְמַן

משנה הלכות

רמו) גדרי האיסור. כל אילן העושה פרי מאכל אדם שלש שנים הראשונים לנטיעתו נקרא ערלה, ואסורים באכילה ובהנאה[א]. קליפות הפרי, והגרעינים, והנץ שלהם, והפגים והתמרים שאינם מתבשלים, חייבים בערלה[ב]. אחד הנוטע, ואחד המבריך, (כלומר שעושה גומא אצל האילן ומשפיל אחד מענפי האילן ומכסהו בעפר, ונעשה אילן בפני עצמו ואח"כ חותכו) ואחד המרכיב יחור באילן, כולם חייבים בערלה, ומבריך נתחייב משעה שחתכו מצד עיקר האילן[ג].

חוץ לארץ ושל עכו"ם. נטיעות חוץ לארץ חייבין בערלה כנטיעות ארץ ישראל[ד]. ספק ערלה בארץ ישראל אסור ובחוץ לארץ מותר[ה]. מבריך ומרכיב אינו נוהג בו ערלה בחוץ לארץ[ו]. נטיעות עכו"ם חייבים בערלה[ז].

הפטורים. אילן של הפקר פטור מן הערלה[ח]. הנוטע למצוה חייב בערלה[ט]. הקדיש ואחר כך נטע, פטור מן הערלה, נטע ואח"כ הקדיש חייב בערלה[י] (ירושלמי ערלה פ"א ה"ג). הנוטע לעשות סייג, ולקורות, פטור מן הערלה, חזר וחישב עליו למאכל נתחייב[יא].

חישוב השנים. נטע אילן קודם ט"ז באב, כיון שהגיע ראש חודש תשרי עלתה לו שנה אחת ומונה עוד שתי שנים ועלתה לו, נטע ביום ט"ז ואילך, מונה מראש חודש תשרי הבא ג' שנים שלמות[יב].

היא מהנשרפין. וערלה הוא מהנשרפים, כמבואר במס' תמורה (לג:), וברש"י שם (ד"ה כלאי הכרם) ותוספות (שם ד"ה אלו הן הנשרפין), ועיין ברמב"ם הלכות מאכלות אסורות (פט"ז הכ"ז), וכתותי מכתת שיעוריה

רמו) א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ט. יו"ד סי' רצ"ד ס"א. **ב.** רמב"ם הל' מעשר שני פ"ט הי"ג. יו"ד שם. **ג.** רמב"ם שם פ"י הי"א והי"ד. יו"ד שם סט"ז. **ד.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות שם ה"י. יו"ד שם ס"ח. **ה.** רמב"ם שם הי"א. שם ס"ט. **ו.** יו"ד שם סי"ז. **ז.** רמב"ם הל' מעשר שני שם ה"ט. יו"ד שם ס"ח. **ח.** רמב"ם שם ה"ו. יו"ד שם סכ"ז. **ט.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם סכ"ד. **י.** רמב"ם שם. **יא.** רמב"ם פ"י ה"ב. יו"ד שם סכ"ג. **יב.** רמב"ם שם פ"ט הי"א-יב. יו"ד שם ס"ד.

שֶׁיִּתְחַמֵּם בְּכֹחַ הַשֶּׁמֶשׁ, וְעַל כֵּן הַפְּרִי כֻּלּוֹ עֲפָרִיי וּמֵימִי, וְתִגְבַּר עָלָיו הַלֵּחָה מְאֹד וְתַזִּיק הָאוֹכְלוֹ (רבינו בחיי ויקרא שם. ועיין רמב"ן שם). וְאִיתָא בְּתַנְחוּמָא (קדושים יד) 'וּנְטַעְתֶּם וַעֲרַלְתֶּם' הַכָּתוּב מְדַבֵּר בְּתִינוֹק, 'שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים' שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְדַבֵּר, 'וּבַשָּׁנָה הָרְבִיעִת יִהְיֶה כָּל פִּרְיוֹ קֹדֶשׁ' (ויקרא שם כד) שֶׁאָבִיו מַקְדִּישׁוֹ לְתוֹרָה וְכוּ', 'וּבַשָּׁנָה הַחֲמִישִׁת תֹּאכְלוּ אֶת פִּרְיוֹ' (שם, כה) מִשָּׁעָה שֶׁהוּא מְחֻיָּב לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה, מִכָּאן וְאֵילָךְ 'לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ' (שם), מִכָּאן שָׁנוּ רַבּוֹתֵינוּ (אבות פ"ה מכ"א) 'בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים לְמִקְרָא בֶּן עֶשֶׂר שָׁנִים לְמִשְׁנָה' וְכוּ'.

מס' ערל"ה פ"א, ר"ה ב. קידושין ל"ח. ב"ב כד. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י, והל' מעשר שני פ"י, ספר המצוות ל"א תעשה קצ"ב, סמ"ג לאוין קמ"ו, סמ"ק רט"ו, יראים קפ"ד, יורה דעה רצ"ד.

מִצְוָה רמז

דִּין נָטַע רְבָעִי (מִצְוַת עֲשֵׂה ק')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת כָּל פֵּרוֹת הַיּוֹצְאִין בָּאִילָן בַּשָּׁנָה הָרְבִיעִית לִנְטִיעָתוֹ קֹדֶשׁ, וְיֹאכְלוּם הַבְּעָלִים כְּמוֹ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, כד) 'וּבַשָּׁנָה הָרְבִיעִת יִהְיֶה כָּל פִּרְיוֹ קֹדֶשׁ הִלּוּלִים לַה''.

משנה הלכות

היכי דבעי שיעור דרך גידול[יג]. ודע דהחתם סופר באורח חיים (סי' ק"פ) וביורה דעה (סי' רפ"ו) מסתפק אי ערלה הוה מהנשרפין, וכתב שלא מצא דין זה מפורש ברמב"ם. וצריך עיון גדול שמפורש דבר זה ברמב"ם במאכלות אסורות שם (פט"ז הכ"ז), גם בגליון הש"ס שלהי תמורה לא ציינו המראה מקומות בדברי הרמב"ם הנ"ל, וכבר ציינתי כן בגליון הש"ס שלי על הגמרא דאשתמיטתיה מינייהו דהצדיקים האחרונים ז"ל דברי הרמב"ם הנ"ל. ועיין במנחת קנאות בסוטה (דף כה.), ובבית מאיר על אבן העזר (סי' א), ובהגהות ברוך טעם שם, ובחידושי הארכתי ועיין עוד ספרי שו"ת (ח"ג סי' ק"ס). ונוהג בזכרים ונקבות ולוקין אלאו זה.

רמז) גדרי המצוה. קיום המצוה. פירות היוצאין מהאילן בשנה

יג. תוס' סוכה לה. ד"ה לפי שאין בה היתר אכילה.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הָאֵל בָּרוּךְ הוּא לְהֵיוֹתוֹ הָאָדָם מִתְעוֹרֵר לְהַלֵּל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּתְחִלַּת מִבְחַר פֵּרוֹתָיו, כְּדֵי שֶׁיָּנוּחַ עָלָיו נֹעַם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבִרְכָתוֹ וְיִתְבָּרְכוּ פֵּרוֹתָיו. וְעוֹד יֵשׁ תּוֹעֶלֶת לָאָדָם לִהְיוֹתוֹ מְצַוֶּה לָאֱכֹל בַּמָּקוֹם הַהוּא מִקְצָת פֵּרוֹתָיו, כְּגוֹן אֵלּוּ וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וּמַעֲשֵׂר בְּהֵמָה, כִּי מִתּוֹךְ כָּךְ יִקְבַּע מוֹשָׁבוֹ אוֹ מוֹשַׁב קְצָת מִבָּנָיו עַל כָּל פָּנִים בְּאוֹתוֹ הַמָּקוֹם לִלְמֹד תּוֹרָה כָּל יָמָיו, כִּי בִּירוּשָׁלַיִם שָׁם מוֹרֵי הַתּוֹרָה וְעִקַּר הַחָכְמָה (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי כָּל שְׁלֹשָׁה שָׁנִים הָרִאשׁוֹנִים הוּא כְּעֵין עָרֵל, וְטָמְאָה קְשׁוּרָה בּוֹ, וּבְרְבִיעִית סָרָה מֵעָלָיו הַטֻּמְאָה וְחָלָה הַקְּדֻשָּׁה וְלָכֵן 'קֹדֶשׁ הִלּוּלִים' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קמא).

מס' מעשר שני פ"ח, קידושין נד: ר"ה ב. רמב"ם הל' מעשר שני פ"ט, ספר המצוות מצות עשה קי"ט, סמ"ג עשין קל"ז, סמ"ק ר"נ, יורה דעה רצ"ד.

משנה הלכות

הרביעית לנטיעתו, לאחר שנתבשלו, הבעלים נוטלים אותן לירושלים ואוכלין אותן שם בקדושת מעשר שני[א], וקורין עליו את ההלל ואסור לאונן[ב], וזהו נקרא נטע רבעי.

פדיונו. והרוצה לפדותם פודה אותם כמעשר שני, שהפודהו לעצמו מוסיף חומש והכסף מעלה לירושלים, ואין פודין אותן עד שיגיעו לעונת המעשר, ואין פודין אותו במחובר[ג]. ובזמן הזה פודין אותו אפילו על שוה פרוטה, ואומר פירות הללו יהיו מחוללין על כסף זה, ומברך 'אשר קדשנו במצותיו וציונו על פדיון רבעי', ושוחק הפרוטה וזורקה לים או לשאר מקום האבד שלא יהנו בה[ד].

פירות החייבים. עכו"ם שמכר פירות ואמר של ערלה או של נטע רבעי הן אינו נאמן[ה], ואם ידענו בו שאין לו פירות אחרים אסורים[ו]. פירות רבעי פטורין מלקט שכחה ופרט ועוללות[ז]. יש אומרים[ח] דבחוץ לארץ אינו נוהג דין נטע רבעי אלא כרם רבעי[ט], ויש אומרים דאפילו כרם רבעי אינו נוהג, ויש אומרים דאף נטע רבעי נוהג[י], הלכך בין כרם רבעי ובין נטע רבעי יש לפדות בלא ברכה[יא]. ובארץ ישראל ג"כ נחלקו הפוסקים בזמן הזה אי הוה מן התורה או דרבנן[יב]. הנוטע כרם להקדש פטור מן הערלה ומן הרבעי ומן העוללות, וחייב בשביעית, ויש לו ביעור, כלומר שמבערין מן הבית בשנה הרביעית

רמז) א. רמב"ם הל' מעשר שני פ"ט ה"א. יו"ד סי' רצ"ד ס"ו. **ב.** ירושלמי מעשר שני פ"ה ה"ב. ועיין מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם ה"ב. **ד.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י הי"ז. יו"ד שם. **ה.** יו"ד שם סכ"ח. **ו.** עיין ט"ז שם ס"ק כ"ט. **ז.** רמב"ם הל' מעשר שני פ"ט ה"ד. **ח.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י הט"ו. יו"ד שם ס"ז. **ט.** יו"ד שם בהגה. **י.** יו"ד שם. **יא.** ש"ך שם ס"ק י"ז. **יב.** עיין חינוך.

מִצְוָה רמח

לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם (לֹא תַּעֲשֶׂה קמ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַרְבּוֹת בַּאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה הַמְּבִיאָה לִשְׁפִּךְ דָּם כְּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, כו) 'לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁרֹב חַטֹּאות הָאָדָם יַעֲשֶׂה בְּסִבַּת רִבּוּי אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה, וּכְתִיב (דברים לב, טו) 'וַיִּשְׁמַן יְשֻׁרוּן וַיִּבְעָט שָׁמַנְתָּ עָבִיתָ כָּשִׂיתָ וַיִּטֹּשׁ' וְגוֹ'. וּכְתִיב (משלי יג, כה) 'צַדִּיק אֹכֵל לְשֹׂבַע נַפְשׁוֹ וּבֶטֶן רְשָׁעִים תֶּחְסָר'. וְאָמְרוּ ז"ל (סנהדרין עב.) 'בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה עַל שֵׁם סוֹפוֹ נִדּוֹן' כִּי יְבַקֵּשׁ אֶת לְמוּדוֹ וְלֹא יִמְצָא, וְיוֹשֵׁב בְּפָרָשַׁת דְּרָכִים וּמְלַסְטֵם אֶת הַבְּרִיּוֹת וְהוֹרְגָם, עַל כֵּן אָמְרָה תּוֹרָה יָמוּת זַכַּאי וְאַל יָמוּת חַיָּב. וְרִבּוּי הָאֲכִילָה שֶׁהִתְאַוְּתָה חַוָּה לַאֲכִילַת הָעֵץ הַדַּעַת גָּרְמָה מִיתָה לָעוֹלָם, עַד בִּיאַת מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ וּבִלַּע

משנה הלכות

והשביעית בשמיטה כשהמעשרות מתבערין כמעשר שני[יג]. ונוהג בזכרים ונקבות.

רמח) בן סורר ומורה. האוכל ושותה הרבה באופן המביא לידי שפיכת דמים (שהוא בן סורר ומורה), והתרו בו פעם ראשונה מלקין אותו, חזר ואכל והתרו בו סוקלין אותו[א]. אינו חייב עד שיגנוב משל אביו, ויקנה בשר בזול, משקל חמישים דינרין, ויקנה יין בזול חצי לוג או יותר ויאכל וישתה חוץ מרשות אביו בחבורת ריקים ופוחזין, ושיאכל הבשר נא (כלומר לא מבושל ולא צלי כל צרכו) כדרך הגנבים, וישתה יין מזוג כדרך הגרגרנים, אכל אכילה של מצוה פטור[ב]. אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שתה כל משקין ולא שתה יין, פטור[ג]. אכל אכילת איסור כגון בשר טריפה ויין נסך פטור[ד]. ואינו חייב אלא כשהוא בן שלש עשרה שנה ויום אחד, והביא שתי שערות ועד שיקיף השיער כל הגיד[ה]. ואינו חייב עד שיביאוהו אביו ואמו לבית דין, ואם מחלו לו פטור[ו]. היה אחד מאבותיו גידם או אילם או סומא או חרש פטור, שנאמר 'ותפשו בו אביו ואמו' וגו'[ז]. ועיין עוד פרטי דינים ברמב"ם בהל' ממרים (פ"ז). הכלל שעל ריבוי אכילה נסקל.

שאר איסורים. ובכלל זה הלאו אזהרה לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה[ח]. וכן בכלל הלאו שלא לאכול קדשים קודם זריקת הדם[ט]. ושאין מברין על הרוגי בית דין,

---

יג. רמב"ם הל' מעשר שני פי"א ה"ח. **רמח) א.** רמב"ם הל' ממרים פ"ז ה"א. ועיין חינוך. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. **ג.** שם ה"ג. **ד.** שם ה"ב. **ה.** שם ה"ה. **ו.** שם ה"ז-ח. **ז.** שם ה"י. **ח.** שם הל' שחיטה פ"א ה"ב. **ט.** חינוך.

הַמָּוֶת לָנֶצַח. וְדֶרֶךְ כְּלָל אָמְרוּ (ברכות לב.) 'מַלֵּי כְּרֵיסֵהּ זִינֵי בִּישֵׁי', פֵּרוּשׁ מִלּוּי הַכֶּרֶס יָבִיא בְּנֵי אָדָם לַעֲשׂוֹת חֲטָאִים רָעִים[א]. וְעַל כֵּן תִּמְנָעֵנוּ תּוֹרָתֵנוּ הַשְׁלֵמָה לְטוֹבָתֵנוּ מֵהַרְבּוֹת בַּאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה יוֹתֵר מִדַּאי, פֶּן יִתְגַּבֵּר הַחֹמֶר עַל הַנֶּפֶשׁ וְיַאֲבֵד אוֹתָהּ לָגַמְרֵי, וּלְהַרְחִיק הָעָנְיָן הַזֶּהִירָנוּ בְּעֹנֶשׁ מִיתָה (חינוך).

סנהדרין סג. ברכות י: רמב"ם הל' ממרים פ"ז, ספר המצוות לא תעשה קצ"ה, סמ"ג לאוין ר"כ.

מִצְוָה רמט

לֹא תְנַחֲשׁוּ (לֹא תַעֲשֶׂה קמ"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נֵלֵךְ אַחַר נְחָשִׁים (פֵּרוּשׁ הָאוֹמֵר פִּתְאֹם נָפְלָה מִפִּיו, צְבִי הִפְסִיקוֹ בַּדֶּרֶךְ, וְכֵיוֹצֵא בּוֹ), שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, כו) 'לֹא תְנַחֲשׁוּ'.

משנה הלכות

ושהסנהדרין שהרגו הנפש אין טועמין כלום כל אותו היום[ב]. ושאסור לאכול קודם התפילה[ג], ודרשו ז"ל (ברכות י:) 'לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם'. ואזהרה לבן סורר ומורה, ולא הוה לאו שבכללות לענין בן סורר ומורה, לפי שענשו מפורש בפרשת כי תצא[ד]. ואינו נוהג אלא בזכרים[ט].

רמט) גדרי האיסור. איזהו נחש, האומר נפלה פתו מפיו כך וכך יארע, מקלו נפל מידו, בנו קורא לו מאחריו, צבי הפסיקו בדרך, עורב קורא לו, חתול שחור הפסיקו, המאמין בכל אלו הרי זה נחש[א].

שאר מעשים שבכלל האיסור. אין שואלין בחוזים בכוכבים ובגורלות[ב], והרמב"ן (דברים יח, ט) כתב שאצטגנינות אינו בכלל ניחוש. המכיר בצפצוף עופות אין זה בכלל ניחוש[ג]. האומר שחוט תרנגול זה שקרא כעורב חייב, ובספר חסידים כתב שתרנגולת שקרא כתרנגול צריך לשחטה ולא יאמר שבשביל זה שוחטה, דאם לא כן אסור משום

ועיין רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"ד. ועיין מנחת חינוך. **י.** ע"פ ישעיה כה, ח. **יא.** ע"ע בזוה"ק ח"ב קנד: 'דהא יצר הרע לא אשתכח אלא מיגו מיכלא ומשתיא, הדא הוא דכתיב (משלי ל, ט) 'פן אשבע וכיחשתי' וגו', דמיגו מיכלא ומשתיא יצר הרע מתרבי במעוי דבר נש'. וע"ע במדרש שמואל אבות פ"ג מ"ד: 'וכן הוא האכילה והשתיה כי אם קלה היא בעיני האדם, קשה היא, כי היא סיבה אל העבירות החמורות'. **יב.** רמב"ם הל' סנהדרין פי"ג ה"ד. **יג.** רמב"ם הל' תפלה פ"י ה"ד. או"ח סי' פ"ט ס"ג. ועיין מנחת חינוך. **יד.** ספר המצוות, והובא בחינוך. **טו.** חינוך. **רמט) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"א ה"ד. יו"ד סי' קע"ט ס"ג. חינוך. **ב.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם ס"א, עיין שם. **ג.** רמב"ן שם, ועיין רמב"ם שם ה"ד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָאוּי לָנוּ לְהַאֲמִין כִּי כָּל מִצְעֲדֵי גֶּבֶר מֵה' כּוֹנָנוּ וְהוּא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ מַשְׁגִּיחַ עַל כָּל מִפְעָלֵנוּ, עַד שֶׁאָמְרוּ 'אֵין אָדָם נוֹקֵף אֶצְבָּעוֹ מִלְּמַטָּה אֶלָּא אִם כֵּן מַכְרִיזִין עָלָיו מִלְּמַעְלָה'. וְהֵיוֹצֵא לִקְרַאת נְחָשִׁים אוֹמֵר שֶׁכָּל אֲשֶׁר יִקְרֵהוּ הוּא דְּבַר מִקְרֶה, לֹא בְּהַשְׁגָּחָה מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ, וְנִמְצָא כּוֹפֵר גָּמוּר, וְיוֹצֵא בְּכָךְ מִכָּל עִקְּרֵי הַדָּת (עיין חינוך). וּכְבָר יָסַד הָרַמְבַּ"ם זַ"ל בְּי"ג עִקָּרִים 'אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ הוּא בּוֹרֵא וּמַנְהִיג לְכָל הַבְּרוּאִים וְהוּא לְבַדּוֹ עָשָׂה עוֹשֶׂה וְיַעֲשֶׂה לְכָל הַמַּעֲשִׂים', וְאֵין דָּבָר נַעֲשֶׂה בְּמִקְרֶה. וְהָרַב מְנַחֵם הַבַּבְלִי כָּתַב כִּי הָעוֹבֵר עַל מִצְוָה זוֹ הַנָּחָשׁ יִהְיֶה לְבוּשׁוֹ (עיין טעמי מצות לא תעשה קמב. ועיין בראקנאטי ויקרא שם).

סנהדרין סה: שבת סז: חולין צה: רמב"ם הל' עכו"ם פי"א, ספר המצוות ל"ת תעשה ל"ג, סמ"ג לאוין נ"א, סמ"ק קל"ז, יראים פ"ט, יורה דעה קע"ט.

משנה הלכות

ניחוש[ח]. וכן המשים לעצמו סימנים וסומך עליהם מעשיו אם לעשות או לא, אסור[ו]. האומר לא תתחיל לגבות ממני, שחרית הוא, מוצאי שבת הוא, ראש חדש הוא, ואיני רוצה שיתחיל עסקי בנתינת דבר מתחת ידי, כל אלו וכיוצא בהם אסורים משום נחש[ז].

דברים המותרים. ומיהו יש אומרים[ח] דבלי אמירה, אלא שאינו נותן לו ומתכוון בשביל זה אינו אסור. בית,תינוק ואשה, אף על פי שאין ניחוש יש סימן, כלומר בנה בית חדש, נולד לו ילד, נשא אשה, יש סימן, אם מצליח בסחורה ראשונה אחר אלו סימן הוא שהולך ומצליח, ואם לאו אל ירגיל עצמו יותר מדאי שמא לא יצליח והוא דאיתחזק תלתא זימנא, שהצליח או לא הצליח, ודבר זה מותר[ט].

שאר פרטי דינים. ואיתא בספר חסידים (סי' ר"ה) שימנע משאלת חלום אפילו בפיקוח נפש. ואסור לומר על דרך בדיחותא כך נאמר לי בנבואה, או כך בא עלי בחלום, כי הוא בכלל הלאו שהזהירה תורה (דברים יח, כ) 'אך הנביא אשר יזיד לדבר בשמי'[י]. אבל מותר לומר לתינוק פסוק לי פסוקך, ואפילו לעשות מעשה ולסמוך עליו לעתיד, כי אינו מצד הנחש אלא מין נבואה קטנה[יא]. ועיין בשו"ת בית שערים לזקיני ביורה דעה (סי' רל"ח) דהנותן סימן לעצמו בדבר מה לטובה אין זה ניחוש אלא סימן טוב שיבא לו

ד. ע"פ תהלים לז, כג. **ה.** יו"ד שם ס"ג בהגה. **ו.** רמב"ם שם ה"ד. **ז.** יו"ד שם ס"ג. **ח.** עיין פתחי תשובה סק"ג. **ט.** יו"ד שם ס"ד ובהגה. ועיין רמב"ם שם ה"ד. **י.** עיין דרכי תשובה יו"ד סי' קע"ט סק"ב. **יא.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם בהג"ה.

מִצְוָה רנ

לֹא תְעוֹנֵנוּ (לֹא תַעֲשֶׂה ק"נ)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְעוֹנֵן (פֵּרוּשׁ לְקַבֵּעַ עִתִּים וְלוֹמַר שָׁעָה פְּלוֹנִי טוֹבָה לַעֲשׂוֹת בָּהּ פְּעֻלָּה פְּלוֹנִית וְכַיּוֹצֵא בָּהּ), שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, כו) **'לֹא תְעוֹנֵנוּ'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּבֹאָר בְּלָאו דְּמְנַחֵשׁ. וְעוֹד יֵשׁ בָּזֶה כִּי מֵסִיר בִּטְחוֹנוֹ מִיּוֹצֵר כֹּל בָּרוּךְ הוּא, וְאוֹמֵר זֶה הַמִּסְתַּכֵּל בְּעוֹנָנִים, וְעוֹשֶׂה אֲחִיזַת עֵינַיִם שֶׁיַּעֲשֶׂה מַעֲשָׂיו בְּשָׁעוֹת וּבְזְמַנִּים יְדוּעִים, וְזֶה הַכֹּל בִּכְלַל 'לֹא תְעוֹנֵנוּ', כִּי יֵשׁ בִּרְצוֹן יוֹצֵר יִתְבָּרַךְ לְהֵטִיב אוֹ לְהָרַע לְפִי פְּעָלָיו,

משנה הלכות

ממנו יתברך שמו, אבל סימן לרע ח"ו הרי זה ניחוש, והוא מדברי מהרש"א בחידושי אגדות בהוריות (יב.), עיין שם מה שהאריך הרבה דלרע אפשר שישתנה ברחמי שמים, ולטובה מותר לעשות סימן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר עליהם בעדים ובהתראה לוקה, ויש בו עוד חוץ מלאו זה משום 'ובחוקותיהם לא תלכו' (ויקרא יח, ג), ועשה ד'תמים תהיה' (דברים יח, יג).

רנ) גדרי האיסור. איזהו מעונן, האומר שעה פלונית יפה לצאת, ושעה פלונית רעה לצאת[א], שואלין ממנו פירעון חוב, אומר שחרית הוא, מוצאי שבת הוא, ראש חודש הוא, ומישמתחיל בזמן הזה כך יהיה כל השבוע, או כל החודש[ב].

דברים המותרים. ובספר מילי דחסידותא מלמד זכות על האומרים במוצאי שבת קודש שאין רוצין להקיף. ומה שנהגו להתחיל המסכתות בראש חודש זהו כדי להמתין על הבחורים הבאים מחוץ לעיר, וגם לסימן טוב[ג].

אחיזת עינים. ובכלל הלאו הזה האוחז העינים, ואסור לשאול לגוי העונן והמנחש, (ועיין בפתחי תשובה (ס"ק ב) שמביא בשם משכנות יעקב שזה תלוי במחלוקת תנאים אי בן נח מצווה על הכישוף), והאוחז עינים הוא המראה לבני אדם שעשה מעשה, והוא לא עשה, כגון מראה אש גדולה והוא לא היה, וכיוצא בזה באחיזת עינים, העושה שום מעשה לאחיזת עינים לוקה[ד]. ואחיזת עינים שאינו על ידי כישוף אלא על ידי תחבולות וקלות התנועה ביד, גם כן אסור[ה], ומזה נראה דאסור לעשות (היפנאטיזירען בלע"ז) מה שעושין הרופאים הנקראים פסיכיאטארן. ועיין בראשית חכמה

רנ) א. רמב"ם הל' עכו"ם פי"א ה"ח. **ב.** יו"ד סי' קע"ט ס"ג. **ג.** יו"ד שם ס"ב בהגה. עיין סמ"ק. **ד.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם סט"ו. **ה.** ש"ך שם ס"ק י"ז. ט"ז ס"ק י.

וְהוּא הַמַּפְעִיל כְּפִי רְצוֹנוֹ וְלֹא בְּחִיּוּב הַשָּׁעוֹת וְהַזְּמַנִּים, וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (תהלים לא, טז) 'בְּיָדְךָ עִתֹּתָי' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קמג). עוֹד הֶפְסֵד גָּדוֹל נִמְצָא בְּמַעֲנֵן שֶׁיְּשִׁיבוּ אֵצֶל הֶהָמוֹן וְהַנָּשִׁים וְהַקְּטַנִּים דְּבָרִים הַנִּמְנָעִים וּבִלְתִּי אֶפְשָׁרִים עַל פִּי הַטֶּבַע, יַחְזְרוּ לִהְיוֹתָם נִמְצָאִים וְאֶפְשָׁרִים, וְעַל יְדֵי זֶה יֵצְאוּ חַס וְחָלִילָה לִכְפֹּר בָּעִקָּר, וְהָבֵן זֶה (חינוך).

סנהדרין סה: רמב"ם הל' עכו"ם פי"א, ספר המצוות ל"א תעשה ל"ב, סמ"ג לאוין נ"ג, סמ"ק סי' קל"ו, יראים פ"ט, יורה דעה סי' קע"ט.

מִצְוָה רנא

לֹא תַקִּפּוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם (לֹא תַּעֲשֶׂה קנ"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְגַלֵּחַ שַׂעֲרוֹת רֹאשׁוֹ וּלְהַשְׁווֹת לַאֲחוֹרֵי אָזְנָיו וּפַדַּחְתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, כז) 'לֹא תַקִּפּוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם'.

משנה הלכות

(סוף שער ד) שחשב הרבה דברים אסורים משום דרכי אמורי.

שאר דברים המותרים. עיירות שאין קונין בהן מטאטאות שמכבדין בהן הבית כל חודש ניסן, מפני שניסן רומז לגאולה ולטובה, והמכבדות להיפוך ח"ו, וכן שאין קונים אליה לראש השנה מפני שהוא זנב מותר, ועל דרך שאוכלין דברים מתוקין שהוא רק לסימנא טבא. ונהגו שאין מתחילין דברים בימים ב"ד ודוקא לדבר הרשות, אבל לקדושה אדרבה 'ב"ד קודש ילבש"[ו], ואין נושאין נשים אלא כמילוי הלבנה[ז]. ונוהג בכל מקום, ובכל זמן, בזכרים ונקבות, והעובר עליו בעדים ובהתראה לוקה, ויש עוד משום 'ובחוקותיהם לא תלכו' (ויקרא יח, ג), ועשה ד'תמים תהיה' (דברים יח, יג).

רנא) גדרי החיוב. המגלח ראשו, או משני צדעיו אילך ואילך לאחורי אזנו ופדחתו, חייב שתים, אחת מכאן ואחת מכאן. ואחד המגלח, ואחד המתגלח, חייב מלקות, והוא כשמסייע להמגלח. ואם לא סייעו עובר ואינו לוקה, משום דאין בו מעשה[א].

קטן ואשה. המקיף את הקטן חייב[ב]. ואשה שהקיפה פטורה[ג], ונחלקו הפוסקים אי פטורה ומותר, או אסור מדרבנן עיין מה שכתבתי במשנה הלכות נזיר (סי' ט"ז). ודעת רבינו בעל הלכות גדולות והרמב"ם[ד], ועוד פוסקים, דדוקא בתער חייב, והרא"ש ועוד

ו. ע"פ ויקרא טז, ד. ז. יו"ד שם ס"ב. **רנא) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב ה"א. יו"ד סי' קפ"א ס"ב וס"ד. ועיין משנה הלכות נזיר סי' י"ג. **ב.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ה. **ג.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ס"ו. **ד.** שם ה"ו.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַרְחִיק מֵעֲבוֹדָה זָרָה וּמִשַּׁמְּשֶׁיהָ וְעוֹבְדֶיהָ, וְכָל הַנַּעֲשֶׂה בִּשְׁבִילָהּ, וְלֹא לָלֶכֶת בְּחֻקּוֹתֵיהֶם, וְזֶה מִנְהַג הַכְּמָרִים לְהַקִּיף פְּאַת רֹאשָׁם. וּבָאָה הָאַזְהָרָה מְפֹרֶשֶׁת בְּדָבָר שֶׁיַּעֲשֶׂה לָהּ בְּנֵי אָדָם בְּגוּפוֹתָם מִפְּנֵי שֶׁהוּא לְמַזְכֶּרֶת עָוֹן תָּמִיד אַחַר שֶׁהוּא דָּבָר קָבוּעַ בַּגּוּף, וּמִפְּנֵי שֶׁזֶּה מֵעִקְּרֵי טַעַם הַמִּצְוָה, הָיוּ צְרִיכִים לְבָאֵר זַ"לה כִּי הַקָּפַת כָּל הָרֹאשׁ גַּם כֵּן בִּכְלַל הַלָּאו, שֶׁלֹּא תֹאמַר שֶׁתַּכְלִית מַה שֶּׁנֶּאֱסַר הוּא כְּדֵי שֶׁלֹּא נִדְמֶה לָהֶם וְהֵם לֹא יִגָּלְחוּ כָּל הָרֹאשׁ, עַל כֵּן לִמְּדוּ לָנוּ שֶׁהַמַּקִּיף כָּל הָרֹאשׁ בִּכְלַל הָאִסּוּר. וּבַגְּמָרָא (יבמות ה.) מַחֲלֶקֶת אִי הַקָּפַת כָּל הָרֹאשׁ שְׁמָהּ הַקָּפָה, וְקַיְמָא לָן דִּשְׁמָהּ הַקָּפָה.

נזיר נז: קידושין לה: מכות כ: רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב, ספר המצוות לא תעשה מ"ב מ"ג, סמ"ג לאוין נ"ז נ"ח, יורה דעה סי' קפ"א, סמ"ק סי' ע' ע"א, יראים צ"ג צ"ד.

משנה הלכות

ראשונים סבירא להו דאפילו במספרים כעין תער אסור, ועיין ביורה דעה[ו] שהביא את ב' הדעות, ובדאורייתא אזלינן לחומרא. ועיין ספרי הנ"ל (שם סי' י'). אשה לעצמה אינה בבל תקיף[ז].

השיעור. ולא נתנו חכמים שיעור לפאה, והרמב"ם[ח] כתב שאין מניחין פחות ממ' שערות, ויש בדבריו חילופי גירסאות[ט], ועיין בשולחן ערוך דשיעור הפיאה היא כל רוחב מכנגד שיער פדחת עד למטה מאוזן[י]. עבדים נכללו בכלל הלאו[יא].

שאר פרטים. טומטום ואנדרוגינוס אסורים מספק[יב]. ואין לתלוש שערות מפאות[יג], ולסרוק במסרק אם אין כוונתו לתלוש השערות מותר, ועיין גליון הש"ס בשבועות (ב:) בתוס' שם, ובשו"ת חתם סופר ביורה דעה (סי' קל"ט וסי' ק"מ)[יד], ובמהר"ם שי"ק ביורה דעה (קע"ב). אבל בהלק"ט (ח"ב סי' רנ"ח) נראה לאסור עיין שם. ועיין בגמרא נזיר (מב.) במשנה 'כל הסורק להסיר נימין מדולדלות מתכוון', וצריך עיון. הרופאים שאמרו לגלח בתער אם אין סכנה אסור לגלח, ואם יש סכנת אבר אחד עיין ביורה דעה (סי' קנ"ה) ובפתחי תשובה (ס"ק ז). ואסור לחנוני ישראל למכור תערי גילוח לקונים ישראלים שחשודים להשחית פאת ראשם וזקנם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ולא בנקבות.

ה. ראה יבמות ה. **ו.** שם ס"ג. **ז.** רמב"ם שם ה"ב וה"ה. יו"ד שם ס"ו. **ח.** שם ה"ו. **ט.** עיין כסף משנה שם. **י.** יו"ד שם ס"ט. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ז סי' קכ"ב. **יא.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד שם ס"ז. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קנ"א. **יב.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ז-ח. **יג.** מנחת חינוך. **יד.** פתחי תשובה ס"ק ג.

מִצְוָה רנב

לֹא תַשְׁחִית פְּאַת זְקָנֶךָ (לֹא תַעֲשֶׂה קנ"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַשְׁחִית שְׂעַר זְקָנוֹ בַּמְּקוֹמוֹת הַיְדוּעִים בְּתַעַר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, כז) 'לֹא תַשְׁחִית פְּאַת זְקָנֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ לְעֵיל (מצוה רנא) כְּדֵי לְהַרְחִיק מִמֶּנּוּ וּלְהַשְׁכִּיחַ מִבֵּין עֵינֵינוּ כָּל עִנְיַן עֲבוֹדָה זָרָה וְכָל הַנַּעֲשֶׂה בִּשְׁבִילָהּ, וְגַם זֶה מִנְהַג הַכּוֹמְרִים הָעוֹבְדִים לָהּ (חינוך). גַּם כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא סִמֵּן בְּמִין הַזָּכָר בִּזְקָנוֹ לְהַבְדִּילוֹ מִמִּין הַנְּקֵבָה, וְהַמְגַלְּחוֹ מְבַטֵּל הַסִּימָן וְעוֹשֶׂה הִפּוּךְ כַּוָּנַת הַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא בָּזֶה, כְּמוֹ שֶׁזּוֹרֵעַ כִּלְאַיִם וּבְכָל מַעֲשֶׂה בְּרֵאשִׁית כְּתִיב בָּהֶם 'לְמִינֵהוּ' (רבינו בחיי ויקרא שם). גַּם כִּי שַׂעֲרוֹת הַזָּקָן לְנוֹי הָאָדָם נִבְרְאוּ וְעַל כֵּן אֵין רָאוּי לְהַשְׁחִיתָם (עיין אבן עזרא ויקרא שם). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שַׂעֲרוֹת

משנה הלכות

רנב) גדרי החיובים ומקום הפאות. פאות הזקן חמש הן, והנוטלן בתער לוקה על כל פאה ופאה, ואם נטלן כאחת לוקה חמש[א]. וכתבו הפוסקים דאם הוא מנהג הגויים עובר ג"כ משום 'ובחוקותיהם לא תלכו' (ויקרא יח, ג), ועובר ג"כ משום בלאו ד'לא ילבש גבר' (דברים כב, ה)[ב]. ונחלקו הפוסקים איה מקום החמישה פאות בדיוק, ולפיכך אין להעביר תער על כל זקנו, ואפילו תחת הגרון[ג].

איזה גילוח אסור. ואינו חייב אלא בתער[ד]. המגלח במספרים כעין תער נחלקו הפוסקים אם הוא בכלל האיסור[ה]. המגלח במספרים שלא כעין תער, או משיר שערו בסם אינו בכלל הלאו[ו]. המלקט ברהיטני ובמלקט פטור.

שאר פרטים. השפם אינו בכלל זקן, ומכל מקום לא נהגו ישראל להשחיתו אלא לגלח קצתו במספרים שלא יעכב האכילה[ז]. אשה מותרת להשחית זקנה אם יש לה, השחיתה זקן איש פטורה ואסורה[ח]. אסור להשחית הזקן על ידי גוי ואם סייע בהשחתה לוקה, ואם לא סייע עובר בלאו ואינו לוקה שאין בו מעשה[ט], ועיין משנה הלכות נזיר[י]

רנב) א. רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב ה"ז. יו"ד סי' קפ"א סי"א. **ב.** שו"ת צמח צדק יו"ד סי' צ"ג. **ג.** יו"ד שם ובהגה. **ד.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם ס"י. **ה.** חינוך. כסף משנה שם. מנחת חינוך. **ו.** פתחי תשובה ס"ק ה. **ז.** רמב"ם שם ה"ח. ועיין טו"ז סק"ג. **ח.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם סי"ב. וש"ך שם ס"ק ח. **ט.** עיין מנחת חינוך מצוה רנ"א ורנ"ג. **י.** סי' י"-י"ב וסי' י"ז. ובשו"ת משנה הלכות ח"ו סי' ק"נ.

הָאָדָם רוֹמְזִין לְכֹחוֹת אֱלֹקִיּוֹת יֵשׁ שֶׁיּוֹנְקוֹת מִמִּדַּת הַחֶסֶד, וְיֵשׁ מִמִּדַּת הַדִּין, וְאָסַר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְהַשְׁחִית אוֹתָן שֶׁהֵם מִמִּדַּת הַחֶסֶד, וְהַזְהִיר שֶׁלֹּא לַעֲבֹר עַל מִצְוָה זוֹ, וְאָז יִהְיֶה מֻשְׁפָּע תָּמִיד מִמִּדַּת הַחֶסֶד כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (ישעיה נד, י) 'חַסְדִּי מֵאִתֵּךְ לֹא יָמוּשׁ' (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה סח).

מראה המקומות עיין מצוה רנ"א.

מִצְוָה רנג

כְּתֹבֶת קַעֲקַע (לֹא תַעֲשֶׂה קנ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִכְתֹּב בִּבְשָׂרֵנוּ כְּתֹבֶת קַעֲקַע, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, כח) 'וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהָיָה מִנְהַג כּוֹמְרֵי עֲבוֹדָה זָרָה וְעוֹבְדֶיהָ לִרְשֹׁם שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה עַל בְּשָׂרָם בְּאֹפֶן שֶׁלֹּא יִמָּחֶה כְּלָל, לְפַרְסֵם שֶׁהֵם נִמְכָּרִים וּמֻרְשָׁם לַעֲבוֹדָתָהּ, לְקַיֵּם 'וַתְּהִי עֲוֹנֹתָם עַל עַצְמוֹתָם' (יחזקאל לב, כז), וְהָעוֹשֶׂה בֵּן מוֹשִׁךְ עָלָיו כֹּחַ הַטֻּמְאָה וְסוֹתֵר הַטָּהֳרָה, וַהֲרֵי הוּא בִּכְלַל

משנה הלכות

בירור הלכות אלו בס"ד. עבדים בכלל הלאו[א], טומטום ואנדרוגינוס אסורים מספק[ב].

שאר שערות הגוף. ואסור להעביר שער בית השחי ובית הערוה[ג]. ובשער של כל הגוף נחלקו הפוסקים אי מותר להעביר בתער[ד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים.

רנג) גדרי האיסור. כתובת קעקע, הוא שישרוט על בשרו בכל מקום שהוא בגופו, וימלא מקום השריטה תחת העור בכחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים[א], או שכותב תחילה על בשרו בצבע ואחר כך מקעקע הבשר במחט, או כיוצא בזה, עד שיכנס הצבע בין העור לבשר[ב], והעושה כן עובר בלאו זה, ובעדים ובהתראה לוקה. והכותב לאו דוקא כותב אותיות, אלא כשעושה רשימה בעלמא נמי חייב, כן הוא דעת הר"ש משאנ"ץ (פר' קדושים על הספרא) ועוד קצת פוסקים. ודעת הרמב"ם והחינוך דבעי על כל פנים כתיבת אות אחת, ודעת המנחת חינוך דלרמב"ם לא צריך אות[ג].

יא. רמב"ם שם ה"ב. **יב.** רמב"ם שם ה"ד. **יג.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד סי' קפ"ב ס"א. **יד.** עיין יו"ד שם ס"ב.
רנג) א. רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב הי"א. יו"ד סי' ק"פ ס"א. **ב.** ש"ך שם סק"א. **ג.** ועיין שו"ת מעיל צדקה סי'

עכו"ם, ומת בלא תשובה, וסופו להיות כומר לעבודה זרה מדה כנגד מדה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה עב. ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קמו. ועיין חינוך). גם כי אין ראוי לאדם לחבל בגופו ולקלקל צורתו אשר צר בו יוצר כל, דוגמת שלשלת הקדשה 'כי בצלם אלקים עשה' וגו' (בראשית ט, ו), והחובל בעצמו כאלו הוא פוגם למעלה (מצודת דוד מצוה ע). וטעם חיוב השורט על המת כי מראה בעצמו כבועט בהקדוש ברוך הוא על שהמיתו, ומצותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואין ראוי לבעל שכל להצטער על מעשה האל ומשפטיו יותר מדאי (שם).

מכות כא. קידושין לו. רמב"ם הל' עכו"ם פי"ב, ספר המצוות לא תעשה מ"א, סמ"ג לאוין ס"א, יורה דעה סי' ק"פ, סמ"ק סי' ע"ב, יראים מצוה צ"ה.

משנה הלכות

על ידי אחרים. רשמו בו אחרים עובר בלאו ואינו לוקה כיון שלא עשה מעשה, אלא אם כן סייע[ד], ואסור לומר לגוי לכתוב על בשרו[ה].

כותב בלא קעקע. הכותב על בשרו ועל גופו ולא קעקע, אלא רשם בדיו או בכל דבר העושה רושם, נחלקו האחרונים[ו] אי יש בו איסור דרבנן, והעולם אינם נזהרים בזה. וקצת יש להביא ראיה להיתר מהא דאמרו בגמרא (שבת קכ:) 'היה כתוב שם על בשרו יכסנו בגמי ויטבול', ולכאורה האיך כתבו שם על בשרו, ויש לומר דהא על כל פנים באיסור כתב השם.

שאר פרטי דינים. עוד יש להסתפק במי שמקעקע תחת הציפורן, וכשיגדל ציפרנו יגדול עמו הקעקע ויקוץ או יפול, א"כ לכאורה לא הוה מתקיים אי חייב, ומסתברא כיון דבשעת מעשה כתובת קעקע הוא חייב, וצריך עיון בזה. מותר ליתן אפר מקלה על מכתו[ז]. הרושם על עבדו שלא יברח פטור, ולכתחילה אסור לעשות כן בעבד שכבר מל וטבל[ח]. השורט לקטן חייב, וקטן ששרט פטור. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ל"א. ובפתחי תשובה יו"ד סי' ק"פ ס"ק א. וברית משה על הסמ"ג. **ד.** רמב"ם שם. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** עיין מנחת חינוך. **ז.** יו"ד שם ס"ג. **ח.** שם ס"ד. ובפתחי תשובה סק"ב.

מִצְוָה רנד

מוֹרָא מִקְדָּשׁ (מִצְוַת עֲשֵׂה ק"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִרְאָה מִן הַמִּקְדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, ל) 'וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ אֲנִי ה''.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתְבָה הַתּוֹרָה (שמות כה, ח) 'וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם', נִמְצָא שֶׁהַיְרֵא מִן הַמִּקְדָּשׁ יָרֵא מִמִּי שֶׁצִּוָּה עַל מוֹרָאוֹ וְשׁוֹכֵן בְּתוֹכוֹ. וְאָמְרוּ בְּסִפְרָא (קדושים ז) 'לֹא מִן הַמִּקְדָּשׁ אַתָּה יָרֵא אֶלָּא מִמִּי שֶׁהִזְהִיר עָלָיו' (עיין חינוך). וְעַתָּה בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים שֶׁנִּטַּל מִמֶּנּוּ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, בֵּית הַכְּנֶסֶת וּבֵית הַמִּדְרָשׁ נִקְרָא מִקְדָּשׁ מְעַט, לְכָךְ

משנה הלכות

רנד) גדרי המצוה. קיום המצוה, איזהו מורא המקדש לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעליו ובתרמילו ובאפונדתו, ולא באבק שעל רגליו, ולא יעשנו קפנדריא, ורקיקה מקל וחומר, ונכנס בפחד ורעדה[א], וכשהוא יוצא פוסע לאחוריו, כאדם הנפטר מלפני רבו[ב]. לא יקל אדם ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון נגד קדשי הקדשים[ג]. לא יקבע בית הכסא בין מזרח למערב[ד]. ואסור לבנות בית, תבנית היכל, ואכסדרה תבנית אולם, וחצר תבנית עזרה, וכן תבנית כל כלי המקדש[ה].

בחורבנו. ובזמן הזה שבעוונותינו הרבים הבית המקדש חרב, שיבנה במהרה בימינו אמן, נחלקו הפוסקים[ו] מה דין מקום מקדש ובאיזה מקום אסור ובאיזה מותר ליכנס[ז]. ואפילו בזמן הבית היו תנאים שאמרו שאסור, כמו שאמרו בברכות (סא:) 'אמר רב לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים וברואה ובמקום שאין גדר ובזמן שהשכינה שורה, ר' יהודה אומר בזמן שבית המקדש קיים אסור, אין בית המקדש קיים מותר', ועיין רמב"ם וחינוך ויראים.

בית הכנסת. ובתי כנסיות ובתי מדרשות שלנו בכלל המצוה הם, ועיין ביראים, והר"ן כתב דהוי דרבנן[ח]. ובשדי חמד האריך בזה. ואסור לנהוג בהם קלות ראש, ולא לעשותם קפנדריא, ולא לאכול בהם לבד מסעודת מצוה, ואין נכנסין בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ואין מטיילין בהם[ט]. ואם היתה שם דרך קודם שנבנה מותר, ועיין מה שכתבתי בספרי (ח"ג סי'

רנד) א. רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ז ה"ב וה"ה. חינוך. **ב.** רמב"ם שם ה"ד. **ג.** שם ה"ה. **ד.** שם ה"ט. **ה.** שם ה"י. **ו.** רמב"ם וראב"ד שם פ"ו הי"ד. **ז.** רמב"ם שם ה"ז. ומנחת חינוך. **ח.** ועיין פרי מגדים או"ח סי' קנ"ג בתחילתו. **ט.** רמב"ם הל' תפילה פי"א ה"ו. או"ח סי' קנ"א ס"א.

'וּמְקֻדָּשִׁי תִּירָאוּ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קב). וְצָרִיךְ לְמִיבְנֵי לָהּ בְּהֵדּוּר גָּדוֹל וְרֹב פְּאֵר וּלְתַקָּנָה בְּכָל תִּקּוּנִין, דְּבֵית הַכְּנֶסֶת שֶׁל מַטָּה עוֹמֶדֶת כְּנֶגֶד בֵּית הַכְּנֶסֶת דִּלְעֵלָּא, וְצָרִיךְ דְּלֶהֱוֵי לָהּ חַלּוֹנוֹת, כְּדִכְתִיב (דניאל ו, יא) 'וְכַוִּין פְּתִיחָן לֵהּ', לְיַחֵד כָּל הַתְּפִלּוֹת הָעוֹלוֹת כַּמֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּבֵית הַכְּנֶסֶת הַגָּדוֹל דִּלְעֵלָּא יֵשׁ בּוֹ י"ב חַלּוֹנוֹת, וְהָכִי נַמֵּי צָרִיךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת דִּלְתַתָּא, וְצָרִיךְ לְהִתְנַהֵג בָּהּ בְּאֵימָה וּבְיִרְאָה וּבְהַכְנָעָה כָּרָאוּי לְמִקְדָּשׁ מְעַט (זוה"ק ח"ב נט:).

ברכות סב: יבמות ז: מגילה כח. רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ז, והל' תפילה פי"א, ספר המצוות מצות עשה כ"א, סמ"ג עשין קס"ד, סמ"ק סי' ו', יראים שכ"ד, אורח חיים סי' קנ"א, יורה דעה סי' רמ"ז.

מִצְוָה רנה

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מַעֲשֵׂה אוֹב (לא תַּעֲשֶׂה קנ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מַעֲשֵׂה אוֹב וְלֹא נִשְׁאַל בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, לא) **'אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֹבֹת'.**

משנה הלכות

קע"ח ס"ק ב'). ומכבדין אותן ומרביצין אותן[ג]. ואין נוהגין בהם שחוק והיתול, ושיחה בטלה, ואין מחשבין בהן חשבונות, ואין ישנים בהם[יא]. ומותר לרוק בהם[יב]. וקדושתם חמור מאוד. ובכולן תלמיד חכם מותר כדאיתא בירושלמי (מגילה פ"ג ה"ג) 'עפרא דבי כנישתא לספריא ותלמודוהי'[יג]. ופרטי דינים עיין בשולחן ערוך (או"ח סי' קנ"א), ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, בבתי כנסיות. ובזמן המקדש שיבנה במהרה בימינו בבית המקדש.

רנה) בעל אוב. זהו פיתום המדבר משחי, והוא שמקטיר מין קטורת ידוע ועושה מעשים ידועים להם בתנועתם, ועולה המת ויושב בין פיסקי המכשף או בין שחיו, ומדבר בקול נמוך כאלו יוצא מתחת לארץ, ועוד יש מעשה אחר של אוב הנשאל בגולגולת של מת כדאיתא התם, ומדברת בלט על ידי לחשים שלו, והעושה מעשים אלו חייב סקילה במזיד ובהתראה, ובמזיד בלא התראה כרת, ובשוגג חטאת[א], והנשאל בהם עובר בלאו[ב]. וראיתי מי שכתב דמה

ג. מגילה כח: טור או"ח סי' קנ"א. **יא.** רמב"ם שם ה"ה וה"ז. או"ח שם ס"א וס"ג. **יב.** רמב"ם שם ה"י. או"ח שם ס"ז. **יג.** סמ"ק. **רנה) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו ה"א. **ב.** חינוך.